

CONTRAT UTILISATEUR ET CONDITIONS D'UTILISATION

AG7SPOT

PREAMBULE

Le présent contrat régit l'accès et l'utilisation de l'application Ag7Spot. Il est conclu entre Ag7Spot, l'éditeur du service, et toute personne qui crée un compte ou utilise l'application (l'« Utilisateur »). L'inscription et l'utilisation du service valent acceptation pleine et entière du présent contrat.

La version acceptée par l'Utilisateur est conservée avec la date et l'identifiant du compte. Le contrat est accessible dans l'application et s'applique tant que le compte reste actif, ainsi qu'aux obligations qui survivent à sa fermeture.

1. IDENTIFICATION ET OBJET DU SERVICE

Ag7Spot est une application mobile-first de découverte du commerce local. Elle permet notamment de rechercher des boutiques et des produits, de consulter leur position sur une carte, de suivre des boutiques, de contacter un vendeur, de préparer une visite et, pour les vendeurs, de gérer une boutique et de publier des produits.

Ag7Spot est une plateforme de mise en relation et d'information. Sauf indication expresse contraire, Ag7Spot ne vend pas les produits, n'est pas partie aux ventes entre utilisateurs et vendeurs, et ne garantit ni la disponibilité, ni le prix, ni la qualité, ni la conformité des produits ou services présentés par un vendeur.

2. DEFINITIONS

"Application" désigne le service Ag7Spot, son site, ses interfaces, ses applications, ses contenus et ses services associés.

"Utilisateur" désigne toute personne utilisant l'Application, qu'elle soit acheteur, visiteur ou vendeur.

"Acheteur" désigne l'Utilisateur qui consulte les offres, suit des boutiques ou contacte un vendeur.

"Vendeur" désigne l'Utilisateur autorisé à créer une boutique et à publier des produits.

"Contenu" désigne toute information, image, texte, prix, localisation, message ou donnée publiée ou transmise par un Utilisateur.

3. ACCEPTATION ET CONDITIONS D'ACCES

L'Utilisateur accepte les présentes conditions en cochant la case d'acceptation lors de la création de son compte. Cette acceptation a la même valeur pour chaque utilisation ultérieure de l'Application.

L'Utilisateur doit avoir la capacité juridique de contracter. Lorsqu'une personne agit pour le compte d'une entreprise, elle déclare disposer du pouvoir nécessaire pour l'engager.

L'Utilisateur s'engage à fournir des informations exactes, à jour et complètes. Il doit conserver ses identifiants confidentiels et prévenir Ag7Spot sans délai en cas d'accès non autorisé à son compte. Toute action réalisée depuis son compte est présumée avoir été réalisée par lui, sauf preuve contraire.

4. UTILISATION AUTORISEE

L'Utilisateur peut utiliser l'Application uniquement pour rechercher des commerces, des produits et des informations locales, communiquer avec les vendeurs et utiliser les fonctions proposées dans le respect des présentes conditions et des lois applicables.

Il est interdit de :

- usurper l'identité d'une autre personne ou utiliser son compte ;
- publier des informations fausses, trompeuses, diffamatoires ou illicites ;
- publier un produit ou un service interdit par la loi ;
- harceler, menacer, insulter ou solliciter abusivement un autre Utilisateur ;
- contourner les contrôles de sécurité, tenter d'accéder aux données d'autrui ou perturber le fonctionnement de l'Application ;
- extraire automatiquement les données, copier le catalogue ou exploiter le service sans autorisation écrite ;
- utiliser la géolocalisation ou les données d'un tiers sans son autorisation ;

- utiliser les offres ou les fonctions de l'Application de manière frauduleuse.

5. OBLIGATIONS PARTICULIERES DU VENDEUR

Le Vendeur est seul responsable de sa boutique, de ses produits, de ses prix, de ses stocks, de ses images, de ses descriptions et des informations qu'il publie.

Le Vendeur garantit notamment qu'il :

- exerce son activité conformément aux lois, autorisations et obligations fiscales, commerciales, sanitaires et de protection du consommateur applicables ;
- dispose des droits nécessaires sur les marques, textes, images et contenus publiés ;
- affiche des informations exactes et actualise rapidement les prix, stocks, horaires et statuts de sa boutique ;
- ne présente pas comme disponible un produit qu'il ne peut pas fournir ;
- respecte les engagements qu'il prend avec un Acheteur par message ou lors d'une réservation.

La publication d'un produit ne constitue pas une validation, une certification ou une recommandation d'Ag7Spot. Ag7Spot peut masquer ou retirer tout contenu qui semble illicite, trompeur, dangereux ou contraire aux présentes conditions.

6. MESSAGES, RESERVATIONS ET TRANSACTIONS

Le chat permet une prise de contact et une demande de réservation ou d'information. Sauf confirmation contraire du vendeur, un message ou une demande envoyée dans l'Application ne vaut pas réservation ferme, commande, promesse de vente ou paiement.

Les conditions de vente, le prix final, le paiement, la livraison ou le retrait, les retours, les garanties et les réclamations sont convenus directement entre l'Acheteur et le Vendeur. Chaque partie doit conserver les preuves utiles de ses échanges.

Ag7Spot ne perçoit aucun paiement et ne garantit pas l'exécution d'une transaction, sauf mention spécifique dans une fonctionnalité distincte. Ag7Spot ne pourra pas être tenu responsable d'un produit indisponible, d'un prix modifié, d'une annulation, d'un retard, d'un défaut ou d'un litige entre un Acheteur et un Vendeur.

7. GEOLOCALISATION, CARTE ET PARCOURS

Certaines fonctions nécessitent l'autorisation d'accéder à la position de l'Utilisateur.

Cette position sert notamment à afficher des boutiques proches, filtrer le fil, calculer des distances et préparer un parcours.

La géolocalisation est indicative et peut être imprécise, indisponible ou retardée.

Les distances, horaires, itinéraires et temps de trajet sont des estimations. Ils ne remplacent pas la signalisation, les règles de circulation, les horaires officiels ni le jugement de l'Utilisateur. L'Utilisateur reste responsable de ses déplacements et doit utiliser son appareil en respectant les règles de sécurité.

Le Vendeur doit fournir une adresse et des coordonnées exactes pour sa boutique. Il ne doit pas publier la localisation privée d'un tiers sans autorisation.

8. CONTENU PUBLIE PAR L'UTILISATEUR

L'Utilisateur conserve ses droits sur ses Contenus. Il accorde à Ag7Spot, pendant la durée de leur mise à disposition, une licence mondiale, gratuite, non exclusive et nécessaire au fonctionnement du service pour héberger, reproduire, adapter au format technique, afficher et distribuer ces Contenus dans l'Application.

L'Utilisateur garantit qu'il dispose de tous les droits nécessaires et que son Contenu ne porte atteinte à aucun droit de tiers. Il reste responsable de ses publications, messages et informations.

9. DONNEES PERSONNELLES ET CONFIDENTIALITE

Ag7Spot traite les données nécessaires à la création et à la gestion du compte, à la sécurité, à la mise en relation, à la personnalisation du fil, à la géolocalisation lorsqu'elle est autorisée et au fonctionnement des notifications.

Les modalités de collecte, les finalités, les durées de conservation, les destinataires et les droits de l'Utilisateur sont détaillées dans la Politique de confidentialité, qui fait partie du parcours d'inscription. L'Utilisateur peut retirer les autorisations facultatives depuis son

appareil ou les réglages disponibles, sous réserve des fonctions qui ne peuvent alors plus fonctionner.

Ag7Spot ne demande jamais à un Utilisateur de communiquer son mot de passe par message.

L'Utilisateur doit éviter de transmettre dans le chat des données sensibles ou inutiles.

10. PROPRIETE INTELLECTUELLE

L'Application, sa marque, son code, son interface, ses textes, ses bases de données, ses graphismes et ses éléments sont protégés par les droits applicables. Aucun droit de propriété n'est transféré à l'Utilisateur. Toute reproduction, modification, distribution ou exploitation non autorisée est interdite.

11. DISPONIBILITE ET RESPONSABILITE

Ag7Spot met en œuvre des moyens raisonnables pour maintenir un service accessible, mais ne garantit pas une disponibilité continue, sans erreur ou compatible avec tous les appareils. Le service peut être suspendu pour maintenance, sécurité, évolution ou raison technique.

Dans les limites autorisées par la loi, Ag7Spot ne répond pas des dommages liés aux informations fournies par les Utilisateurs, aux contenus de tiers, aux transactions, aux interruptions du réseau, à l'utilisation de la géolocalisation ou au non-respect des consignes de sécurité.

La présente clause ne limite pas les garanties et responsabilités qui ne peuvent pas être exclues ou limitées par la loi applicable, notamment les droits impératifs du consommateur.

12. SIGNALEMENT ET MODERATION

Tout Utilisateur peut signaler un contenu ou un comportement illicite ou abusif par les moyens de contact indiqués dans l'Application. Ag7Spot peut examiner le signalement et prendre toute mesure proportionnée, notamment demander une correction, masquer un contenu, limiter une fonction ou suspendre un compte.

Ag7Spot peut conserver les informations nécessaires pour prévenir la fraude, protéger les personnes et répondre à une obligation légale.

13. SUSPENSION ET RESILIATION

L'Utilisateur peut cesser d'utiliser l'Application et demander la suppression de son compte selon la procédure disponible dans l'Application ou en contactant Ag7Spot.

Ag7Spot peut suspendre ou résilier un compte en cas de violation des présentes conditions, de fraude, de risque pour la sécurité, d'obligation légale ou d'utilisation abusive du service. Lorsque cela est possible, Ag7Spot informe l'Utilisateur du motif et lui permet de régulariser sa situation.

La fermeture du compte ne supprime pas les obligations déjà nées, les preuves qui doivent être conservées légalement ou les clauses qui, par leur nature, continuent de s'appliquer.

14. MODIFICATION DES CONDITIONS

Ag7Spot peut faire évoluer les présentes conditions pour tenir compte d'une évolution du service, de la loi ou de la sécurité. La nouvelle version sera portée à la connaissance des Utilisateurs par un moyen adapté. En cas de modification substantielle, une nouvelle acceptation pourra être demandée. La poursuite de l'utilisation après la date d'entrée en vigueur vaut acceptation, sous réserve des droits impératifs de l'Utilisateur.

15. DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES DIFFERENDS

Le présent contrat est soumis au droit applicable dans le pays où Ag7Spot est exploitée, sous réserve des dispositions obligatoires protectrices de l'Utilisateur. Les parties recherchent d'abord une solution amiable à tout différend relatif au contrat ou à l'utilisation de l'application.

A défaut d'accord amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes selon les règles légales applicables. Cette clause ne prive pas un consommateur des droits qui lui sont garantis par la loi.

16. ACCEPTATION PAR SIGNATURE MANUSCRITE

Avant la création ou l'utilisation du compte, l'Utilisateur déclare avoir lu intégralement le présent contrat, la politique de confidentialité présente dans l'application et les règles d'utilisation du service. Il les accepte sans réserve et s'engage à les respecter.

La signature manuscrite ci-dessous vaut preuve de l'accord de l'Utilisateur. Chaque partie conserve un exemplaire date et signe du contrat. La signature doit être obtenue avant la première utilisation du compte.

IDENTIFICATION DE L'EXPLOITANT

Nom ou dénomination : Ag7Spot

Représentant :

Adresse :

Téléphone ou moyen de contact :

IDENTIFICATION DE L'UTILISATEUR

Nom et prénom :

Nom d'utilisateur Ag7Spot :

Adresse :

Téléphone ou e-mail :

Type de compte : ☐ Acheteur ☐ Vendeur

DECLARATION DE L'UTILISATEUR

Je soussigne(e),

_____, confirme
avoir reçu un exemplaire du présent contrat, l'avoir lu et compris, et accepter l'ensemble de

ses clauses. Je certifie que les renseignements fournis sont exacts et m'engage à informer Ag7Spot de toute modification utile.

Fait à :

Le : ____ / ____ / ____

Signature de l'Utilisateur,

Précédée de la mention manuscrite « Lu et approuve » :

Signature du représentant d'Ag7Spot :